

材14

模板枋木租赁合同

合同编号: 专土23-07/材14
签订时间: 2024年11月1日

甲方(需方): 广州自来水专业建安有限公司

乙方(供方): 广州粤钢建材有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规, 遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则, 双方就甲方向乙方租赁材料事项协商一致, 相关事宜达成如下条款, 供双方共同恪守:

第1条 工程项目及工程编号和施工地点:

1.1 工程项目: 广钢新城加压站建设工程总承包

1.2 工程编号: 专土23-07

1.3 施工地点: 广州市

第2条 租赁标的物

租赁材料名称	使用部位	单位	数量	不含单价(元)	税率	含税单价(元)	含税合价(元)	备注
模板工程(模板枋木)	泵房地上土建工程	m ²	6062.39	26.28	13%	29.7	180052.98	
模板工程(模板枋木)	泵房地下土建工程	m ²	4313.05	26.28	13%	29.7	128097.59	
井模板(模板枋木)	工艺综合管线工程	座	11.00	3153.37	13%	3563.31	39196.40	
雨水沟(模板枋木)	工艺综合管线工程	m	7.00	5.26	13%	5.94	41.58	
模板工程(模板枋木)	供水服务中心地上土建工程	m ²	27598.42	26.28	13%	29.7	819673.07	
模板工程(模板枋木)	供水服务中心地下土建工程	m ²	6759.14	26.28	13%	29.7	200746.46	
模板工程(模板枋木)	景观园建设工程(含海绵城市)	m ²	4848.90	26.28	13%	29.7	144012.33	

模板工程 (模板枋木)	事故池 土建工程	m2	36.98	26.28	13%	29.7	1098.31	
合计							1512918.72	
暂定租金总额(含税): ¥ <u>1512918.72</u> ; 大写: <u>壹佰伍拾壹万贰仟玖佰壹拾捌元柒角贰分</u> ; 暂定租金总额(不含税): ¥ <u>1338866.12</u> ; 大写: <u>壹佰叁拾叁万捌仟捌佰陆拾陆元壹角贰分</u> 。								

2.1 表中数量、租期为暂定,甲方可根据现场实际需要具体确定,在暂定范围内,乙方应保证供应,最终结算以甲方实际租赁数量、实际使用时间为准。乙方不得以暂定数量、租期为由,向甲方提出任何结算或支付租金的要求。

2.2 本合同租赁金额包括但不限于材料进场运输费、运杂费(含分类、捆扎、装卸费)、检验费、维修费、各项税费及利润等所有费用及其余未列明的风险费用等,甲方不再就本合同另行支付其他任何费用。

2.3 本合同约定的“不含税月租金”为固定单价,不予调整。若在合同履行期间,国家的税率发生调整,税费随之调整,则价税合计相应调整,税率以开具发票的时间为准。

第3条 租赁期限

3.1 租赁期限暂定自合同签订日起至模板工程完工为止,具体由甲方根据施工现场实际需要确定。甲方如需续租,应在租赁期满前5日提出书面申请,租期延长,其他仍以原合同计。暂定租赁期限内,乙方应保证租赁物的供应。

3.2 甲方如需提前退租全部或者部分租赁物,应提前24小时通知乙方,以便乙方进行相应的准备工作。

第4条 交接方式、地点及费用负担

4.1 租赁物进场时交付的时间、地点、方式

4.1.1 交货时间:分期分批交货,具体交货时间以甲方通知为准。乙方根据甲方工程的实际进度情况随时做好租赁物供应的准备。每次需货前,甲方提前24小时以书面或电话、传真等方式通知乙方。如计划变更,甲方应于变更计划到货时间前12小时通知乙方。

4.1.2 交付地点:甲方工地指定地点。

4.1.3 交货方式:工地交货,租赁物到达交付地点落地前的运输、装卸等由乙方负责,相关费用已包含在合同租金内。租赁物到甲方工地现场指定地点的卸车、堆码等由乙方负责,相关费用由乙方承担。

4.2 租赁物退场时交付的时间、地点、方式

4.2.1 交付时间：分期分批交付，租赁物具体退场交付时间以甲方通知为准。乙方根据甲方通知做好租赁物退场交接的准备工作。每批次租赁物退场交付前，甲方提前 24 小时以书面或电话、传真等方式通知乙方。如计划变更，甲方应于变更计划交付时间前 12 小时通知乙方。

4.2.2 租赁物退场时的交付方式、交付地点按以下第 1 种方式确定：

(1) 乙方 负责组织运输工具将租赁物从合同约定交付地点运出并承担运输、卸车及相关一切费用；租赁物在合同约定交付地点的装车及费用由 乙方 负担。

交付地点：甲方工地指定地点。

(2) 甲方负责组织将租赁物运输至合同约定交付地点交付，并承担租赁物装车、运输及相关费用，租赁物运至合同约定交付地点的卸车、堆码及相关费用由乙方承担。

交付地点： / 乙方仓库。

4.3 租赁物进退场期间，由双方指定签收人办理租赁物数量盘点、签收工作。甲方指定联系人姓名：郭小庆，联系电话：13711728148。若非甲方指定人员签认的，视为乙方尚未向甲方提供相应服务，因此造成甲方损失的，由乙方承担。乙方指定联系人（姓名：杨永国，联系电话：18520001996）乙方指定人员需出具法人授权委托书。若乙方变更上述工作人员时需经过甲方同意，并重新提供法人授权委托书。如一方指定的联系人发生变更时，双方应及时以书面形式通知对方作相应的更改。甲方联系人发生变更的，乙方应要求提供书面变更文件，否则甲方可不予认可非指定委派人员签字确认的单据。

第 5 条 质量要求及验收

5.1 质量要求

5.1.1 乙方出租的货物必须符合国家和行业现行标准，满足甲方的正常、合理的施工需求，租赁物外观应干净整洁、不应存在变形、破损等情形。若上述标准国家重新发布，按新标准执行。

5.1.2 乙方提供的产品进场前必须保证质量为合格产品，如产品出现内在的质量问题，由乙方负责。

5.2 数量验收

5.2.1 进场时，以货到甲方施工现场指定地点后双方共同清点的数量为准。

如乙方因故未到现场清点数量,则以甲方确认的数量为准。乙方多发或误发的租赁物,甲方不予计量,乙方应自行保管并在48小时内自费将多发或误发的租赁物清理出甲方工地现场。如乙方未按规定清理出甲方工地现场,甲方有权自行处理上述租赁物,且无须向乙方支付任何费用,造成的一切损失由乙方自行承担。

5.2.2 退场时,双方在合同退场交付地点验收租赁物数量,按双方清点的结果为准确认退货数量。

5.2.3 当租赁物进、退场数量不一致时,按本合同第6条处理。

5.3 质量验收

5.3.1 租赁物进场交付时,乙方随车向甲方提供租赁物质保书等相关技术资料。

5.3.2 租赁物进场交付时,货到工地现场后,甲方取样抽检进行验收,甲方可采取在目测、破检等一切认为必要的检测手段进行检测。如验收时发现质量问题,甲方有权拒收、退货,并通知乙方,乙方负责将不合格产品无条件退场并补充同等数量且质量符合标准的产品,因此而产生的一切损失由乙方承担。

5.3.3. 租赁物进场交付时,租赁双方如对租赁物质量产生异议,由具有国家认可的检测资质的检测机构做出的检测结果为准,如租赁物质量无问题,则检测费用由甲方承担;如租赁物质量不符合要求,则检测费用及由此给甲方造成的其他损失均由乙方承担。

5.3.4 甲方对租赁验收合格并不免除乙方质量责任,如果在使用过程中发现租赁物存在质量问题乙方应按照10.2条承担责任。

第6条 保管、赔偿及维修

6.1 租用期间,甲方应对租赁物妥善保管,租赁物资返还时,双方检查验收。

6.2 租赁期间,租赁物资的维修及费用由乙方承担。

第7条 租金计算方式及计费起止时间

7.1 租金计算方式:租金计算以本合同约定的租赁单价(不含税月租金)、实际租赁月数、双方确认的租金、退单签发的数量为准进行计算,税费按国家现行税收政策执行。

7.2 租金计费日期自乙方送货到甲方约定交付地点起,至甲方返还日(含甲方返还当日)止计算实际租赁月数。双方应当按照合同第3.3条签认相关单据。租赁物送货当日,甲方无正当理由拒绝或拖延接受租赁物的,则自租赁物送达合

同约定交付地点的当天开始计算租金。租赁物返还当日，乙方拒绝或不及时组织租赁物退场并办理交接手续的，不得要求继续计算租金。

第8条 租金结算及付款方式

8.1 本合同押金按以下1方式支付：

(1) 本合同无押金。

(2) 经双方协商，合同签订后，甲方应在乙方按照租赁物供应通知交付租赁物的同时，一次性向乙方支付押金人民币 /元。租赁期间甲方不得以押金冲抵租金，租赁期满最终结算时，甲方可以押金冲抵同等数额的租金尾款，如冲抵后仍有剩余押金或甲方已先行支付完全部租金，则乙方应在甲方退还租赁物的同时将押金一次性返还甲方。

8.2 按月结算，每月15日前双方汇总核对上个月租赁数量、时间和金额，核对无误后乙方出具《对数确认表》（见附表2）。《对数确认表》需经双方指定人员签字并加盖有甲方有效印鉴章（甲方公章或项目部章）和乙方公章，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。乙方每次申请费用时应当提交相应《对数确认表》。

8.3 当月结算后5-10日内，乙方应按结算金额的100%开具与本单位名称、收款单位、开票单位相一致的等额有效增值税普通发票，并经甲方查验真伪。若乙方未按本条约定出具符合要求的增值税普通发票的，甲方有权不予支付费用，并不应视为违约。若乙方为小规模纳税人，则应按本条约定的时间提供税务机关代开的增值税普通发票。

8.4 结算完成后，甲方在收到乙方开具的等额有效增值税普通发票后7日内按结算金额100%付款，支付方式为银行转账或支票支付。

8.5 乙方指定收款单位名称：广州粤钢建材有限公司，开户行及账号广州银行股份有限公司东风支行、810278588880010118。本合同涉及的所有计量支付均由甲方支付到乙方在合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方银行账户或委托支付。

8.6 乙方收取价外费用的，须依法开具增值税普通发票。必要时，甲方可协助乙方提供开票所需资料。

8.7 如甲方出现资金困难，乙方同意在甲方通知后给予1个月的无息付

款宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中断本项目货物的供应。

8.8 当租赁已完成，最后一笔清算款申请时，乙方须同时提供《合同结算证明》（见附件3），证明完成本次支付后该合同的材料租赁已完成。

第9条 双方权利和义务

9.1 甲方权利和义务

9.1.1 提前书面通知乙方租赁物的具体规格、数量及到场时间、地点等要求。

9.1.2 在租赁期间未经乙方同意，不得将租赁物转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作为抵押物。

9.1.3 丢失、损坏（无法修复）的租赁物，由甲方负责赔偿，但不再支付丢失、损坏（无法修复）租赁物的租金。丢失、损坏（无法修复）租赁物应在合理时间内通知乙方。

9.2 乙方权利和义务

9.2.1 保证所供租赁物的数量、规格和供货时间、地点等符合甲方要求，保证租赁物质量符合国家标准和双方约定。

9.2.2 租赁物使用中出现质量问题时，负责退换并承担退换货物运输费及装卸费，同时赔偿由此给甲方造成的损失。

9.2.3 租赁物损坏（可修复）经甲方修复且不影响使用功能的，乙方不得拒收。

9.2.4 如将租赁物所有权转移给第三方，需以书面形式征得甲方同意后才能转让，此时租赁物新的所有权人即成为本合同的当然乙方；未经甲方同意，乙方擅自转让的，甲方有权解除合同，由此造成的全部损失由乙方承担。

9.2.5 乙方接到甲方退租通知书后不及时办理退租手续的，或甲方自行交还租赁物乙方拒不接受的，甲方有权采取相应措施，由此产生的灭失、损毁、保管等一切损失和费用由乙方承担。

第10条 违约责任

10.1 甲方未在约定期限内支付租金的，在宽限期后，仍逾期支付租金的，甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日按中国人民银行同期活期存款利率标准向乙方支付利息；但在甲方欠付租金之日起5天内，乙方未书面主张该欠付租金违约金的，则视为乙方放弃要求甲方承担该欠付租金部分产生的违约责任。甲方

承担利息或违约金的上限不超过应付未付金额的5%。

10.2 乙方供应租赁物不合格或不符合要求，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，同时甲方有权拒收租赁物或要求乙方重新供应符合要求的租赁物；如乙方不合格或不符合要求的租赁物已卸至甲方工地现场，乙方应自行保管并在48小时内自费将租赁物清理出甲方工地现场，当乙方不按时清理时，甲方有权处理并由乙方承担因此而支出的清理等费用，乙方不得向甲方要求支付该批次租赁物租金。

10.3 乙方不能按合同约定时间将租赁物送达现场的，乙方应按未及时送达租赁物价值的5%但不低于2000元/次向甲方支付违约金。同时，乙方应及时通知甲方，并与甲方协商具体供应时间；如欠供数量达到当批次甲方需求数量的20%及以上或甲方的计划施工部位特殊不容更改供应时间，甲方有权另选厂家供应，乙方应承担因此造成的一切损失和增加的费用。

10.4 因乙方租赁物质量不合格造成甲方工程施工出现事故或达不到国家质量标准的，乙方应承担甲方修复、拆除和重新施工的费用，并赔偿由此造成的甲方及第三方的人身损害赔偿和经济损失。

10.5 乙方向甲方开具的增值税普通发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实。因发票票面信息有误差导致发票不能抵扣税款、乙方开具的增值税普通发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

10.6 如上述约定的违约金，不能弥补甲方所遭受的损失，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

10.7 上述提及的违约金、损失赔偿，甲方有权在应付款项中优先扣除。

第11条 合同的变更、解除、终止

11.1 本合同经双方协商一致，可以变更，双方另签补充合同；未达成书面协议前，仍执行本合同。

11.2 除法定或本合同约定外，未经双方协商一致，不得解除本合同。

11.3 当出现下列情形之一的，甲方有权解除合同：

11.3.1 乙方供应租赁物的质量不符合质量标准和技术要求，经甲方提出后，仍达不到质量标准和技术要求的。

11.3.2 乙方供应租赁物的规格、等级、数量、表观不符合要求的，经甲方

提出后，乙方供应的租赁物仍不能满足甲方通知要求的。

11.3.3 乙方送货时间严重滞后（超过甲方通知要求的到货时间 48 小时）或者送货时间经常滞后（一个结算周期内，滞后次数达到 3 次）的。

11.3.4 甲方工程因设计变更、取消或减少了单位工程、单项工程，导致合同约定租赁物不需要或数量减少，甲方可就不需要或减少的租赁物部分解除合同。

11.4 当出现下列情形之一时，本合同终止。

- (1) 双方权利义务履行完毕；
- (2) 合同解除；
- (3) 发生不可抗力致使合同履行不能的。

第 12 条 不可抗力

12.1 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后及时向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2 因发生不可抗力事件，且合同履约的期限经双方协商不能作相应延长时，受阻方应在不可抗力事件发生后 7 日内以书面形式通知另一方解除合同，另一方接到通知并得到证实后也以书面形式通知受阻方解除合同，通知立即生效。

第 13 条 争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方依法应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第 14 条 通知和送达

14.1 合同履行过程中，双方指定相应联系人负责业务对接。甲方联系人及电话：郭小庆 13711728148；乙方联系人及电话：杨永国 18520001996。乙方联系人需出具法人授权委托书（具体权限以授权委托书为准，联系人超出授权所为的行为，甲方有权不予认可）。若乙方变更上述工作人员时需经过甲方同意，并重新提供法人授权委托书。

14.2 甲、乙双方确认合同尾部载明的地址为送达地址，该送达地址持续适用于合同履行期间、人民法院一审、二审、再审和执行期间。若纠纷进入民事诉讼程序后，双方又向人民法院提交送达地址确认书的，以向人民法院提交确认的送达地址为准，相关法律后果亦以人民法院的规定为准。

14.3 甲、乙双方为合同的履行、变更、解除和争议解决，按上述送达地址向对方邮寄、发送相关文书时，若发生送达不成情形（包括但不限于收件人身份不明、无人签收、地址不详、地址搬迁、长期未自取、电子数据被退回、拒收等），以文书退回之日视为送达之日；按上述邮寄地址直接送达文书时，若发生送达不成情形（包括但不限于无人签收、地址不详、地址搬迁、拒收等），可以采用留置或张贴文书的方式送达，以留置或张贴文书之日视为送达之日。

第 15 条 其它约定（特别提示）

15.1 乙方充分理解在本合同履行中，甲方依据本合同约定的付款会受到建设单位支付工程款的影响。乙方同意甲方的付款以建设单位的按期付款为前提，如因建设单位迟延支付工程款，甲方可以相应顺延支付乙方租赁费且不承担违约责任，乙方不得以任何方式和理由（包括但不限于履行期限不明）依据本合同或法律规定向甲方索要租赁费。乙方对甲方享有的债权专属于乙方，不得转让给任何其它方。

15.2 乙方未与甲方进行书面沟通，即对甲乙双方的争议采取诉讼保全的，或因乙方与第三方争议导致甲方受牵连被采取保全措施的，乙方须承担因保全给甲方造成损失的赔偿责任，赔偿包括但不限于保全期间甲方资金及财产被冻结金额的年化 24%利率的资金占用损失，以及甲方因资金及财产被冻结造成生产经营受制的损失等。

15.3 未经沟通的诉讼保全给甲方造成的损失自保全发生之日起计算，甲方有权直接从乙方历史结算款（应付款项）或近期新增的结算款中直接扣除。

15.4 甲、乙双方均应严格按照本合同约定履行各自的义务，不得违约。否则，违约方应承担守约方因要求对方承担违约责任所支出的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、交通费、公告费、鉴定费等。

第 16 条 其他事项

16.1 本合同项下的债权不得转让，也不得用于担保。

16.2 本合同一式肆份：乙方贰份，甲方贰份，双方签字盖章后生效。

16.3 合同签订地：广州荔湾。

附件 1：《租赁物明细单》

附件 2：《对数确认表》

附件 3：《合同结算证明》

(以下无正文)

甲方(盖章):	广州自来水专业建安有限公司	乙方(盖章):	广州粤钢建材有限公司
地 址:	广州市荔湾区东厂路3号大院	地 址:	广州市天河区灵山东路6号三楼354房
法定代表人:	遵 希 木	法定代表人:	杨 永 国
授权代表:		授权代表:	
经 办 人:	王 金 鸿	经 办 人:	
手机/电话:	81058896	手机/电话:	18520001996
传 真:		传 真:	
开 户 行:	中信银行广州天河支行	开户行(必填):	广州银行股份有限公司东风支行
账 号:	7443200182600079139	账号(必填):	810278588880010118

附件 1:

租赁物明细单

工程名称:

序号	材料名称	单位工程	单位	送货数量	实收数量	月租赁价格(不含税)	起租日期	备注

甲方(章):

经办人:

乙方(章):

经办人:

日期:

日期:

备注: 此表作为结算依据附于《对数确认表》后。

附件 2:

对数确认表

供方名称: _____

需方名称: 广州自来水专业建安有限公司

项目名称: _____

合同编号: _____

供应时间: _____年____月____日至____年____月____日

供货日期	产品名称	规格型号	不含税单价 (元)	含税单价 (元)	单位	数量	含税金额 (元)	备注
合计								
截止 年 月 日								
合同金额 (元)		合同总量 (m)		备注				
本期供应数量 (m)		本期供应金额 (元)		本期应付金额 (元)		本期未付金额 (元)		
累计已供数量 (m)		累计已供金额 (元)		累计已付金额 (元)		累计未付金额 (元)		

以上信息确认无误, 双方签字盖章。

供方 (章):

项目部经办人:

项目负责人/项目经理 (章):

项目综合管理部分管负责人:

确认人:

工程管理部材料员:

工程管理部分管负责人:

工程分管领导 (结算时):

日 期:

日 期:

附件 3:

合同结算证明

广州自来水专业建安有限公司:

我方于____年____月____日与贵司签订了____项目
暂定价的《____材料租赁合同》,截止____年____月
日,经现场与项目部确认,合同租赁材料已退场,我方与贵司于____
年____月____日完成该合同的结算工作,双方同意就本合同结算事宜
达成如下:

	金额(人民币:元)	大 写
合同暂定价		
结算价		
应付款		
已付款		
未付款		

注: 1、本合同结算价、应付款、已付款、未付款,经双方共同
清理、对账核实,确认无误,所结算的货物数量、单价等也均准确无
误,不存在其他任何遗留、遗漏、遗忘的事项。

2、本声明并不解除乙方与甲方签署的合同中所规定的所有责任
及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完
毕。

单位(盖章):

日期: 年 月 日

廉洁责任书

需方（甲方）：广州自来水专业建安有限公司

供方（乙方）：广州粤钢建材有限公司

为加强廉政建设，防止主合同履行过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，甲、乙双方经共同协商，在双方签订的广钢新城加压站建设工程总承包项目（以下简称“本项目”）合同（合同编号：专土 23-07，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉洁责任书，以资共同遵守。

一、双方的责任

（一）严格遵守国家关于☒建设工程、☒物资采购等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行主合同条款，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反☒建设工程、☒物资采购管理的规章制度。

（四）在业务活动中任何一方如发现单位或人员有违规、违纪、违法行为的，均有义务向其上级主管部门或纪检、司法等机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方须向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定，并有权监督乙方履行主合同的廉洁情况。

（二）甲方须对本单位工作人员开展廉洁教育，督促本单位从业人员遵守以下规定：

1. 不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。
2. 不得要求乙方报销任何应由甲方或其工作人员支付的费用。
3. 不得要求、暗示或接受乙方为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。

4. 不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动。

5. 不得向乙方推荐与主合同有关的劳务分包单位。

6. 不得向乙方推荐甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

7. 不得有其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

三、乙方责任

(一) 乙方应了解并支持执行甲方有关廉政建设的各项制度和规定。

(二) 乙方应对本单位工作人员开展廉洁教育(包括甲方制定的有关廉政建设方面的各项制度和规定), 按时出席甲方召集的有关会议。

(三) 乙方应与甲方保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行有关政策规定, 并遵守以下规定:

1. 不得向甲方及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

2. 不得为甲方报销应由甲方或其工作人员支付的费用。

3. 不得接受为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国(境)、旅游等事项提供方便。

4. 不得为甲方及其工作人员安排、组织有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5. 不得接受甲方推荐的与主合同有关的劳务分包单位。

6. 不得接受甲方工作人员推荐其配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

7. 不得有其他可能影响甲方工作人员公正履行岗位职责的行为。

四、违约责任及处理

(一) 甲方工作人员有违反本责任书“一”“二”条约约定的, 视情节轻重, 依据有关法律法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任;

(二) 乙方工作人员有违反本责任书“一”、“三”条约约定的, 甲方有权向乙方单位上级纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处

罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；

☐ 工程建设项目选择此项

(三)甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察、或司法机关立案查处的，甲方有权终止工程项目施工合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

五、责任书有效期

(一)本责任书作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

(二)本责任书的有效期为合同生效之日起至主合同履约结束时止。

甲方：



乙方：



法定代表人：

(或委托代理人)



法定代表人：

(或委托代理人)



2024年11月1日

2024年11月1日

共同适用的合同编号明细：